



DIREITO CONSTITUCIONAL

INTERVENÇÕES E ESTADO DE SÍTIO

CF ARTS. 34-36 E 136-141 • INTERVENÇÃO • DEFESA • SÍTIO • CONTROLE

DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 12

DIA 21 • 3ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



INTERVENÇÃO FEDERAL

Exceção à autonomia: o art. 34 começa com uma proibição

1. Regra: a União não intervém, salvo hipóteses constitucionais

Intervenção é medida excepcional que restringe temporariamente a autonomia do ente. A União não intervém nos Estados nem no DF, salvo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 34.

EXEMPLO Dificuldade política ou mera divergência entre governos não autoriza intervenção fora das hipóteses constitucionais.

BIZU 95+ INTERVENÇÃO = excepcionalidade + hipótese constitucional.

PEGADINHA Tratar conveniência política como fundamento autônomo de intervenção.

2. Hipóteses do art. 34

O rol inclui: manter integridade nacional; repelir invasão; pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; garantir livre exercício dos Poderes; reorganizar finanças nas hipóteses constitucionais; prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; e assegurar princípios constitucionais sensíveis.

EXEMPLO Impedimento grave do funcionamento de um Poder estadual pode acionar a proteção do livre exercício, com procedimento próprio.

BIZU 95+ Decore por BLOCOS, não por frases soltas: integridade/invasão; ordem; Poderes; finanças; lei/decisão; princípios sensíveis.

PEGADINHA Dizer que o rol é apenas exemplificativo.

3. Princípios constitucionais sensíveis

No inciso VII estão, entre outros, forma republicana, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; prestação de contas; e aplicação do mínimo constitucional em educação e saúde.

EXEMPLO Violação grave de princípio sensível não produz automaticamente intervenção sem observar o mecanismo constitucional de controle.

BIZU 95+ SENSÍVEIS = art. 34, VII + procedimento do art. 36.

PEGADINHA Confundir princípio sensível com qualquer princípio constitucional genérico.



PROCEDIMENTO

Quem solicita, requisita e controla

4. Art. 36: iniciativa varia conforme a hipótese

O procedimento muda de acordo com o fundamento. Livre exercício de Poder coacto/impedido envolve solicitação do Legislativo/Executivo ou requisição do STF se a coação atingir o Judiciário. Desobediência a ordem/decisão judicial pode depender de requisição do STF, STJ ou TSE. Princípios sensíveis e recusa à execução de lei federal passam por representação do PGR e provimento do STF.

EXEMPLO A banca troca “solicitação” por “requisição” para alterar a autoridade que desencadeia o procedimento.

BIZU 95+ SOLICITAÇÃO ≠ REQUISIÇÃO ≠ REPRESENTAÇÃO.

PEGADINHA Dizer que o Presidente sempre decreta intervenção de ofício em qualquer hipótese.

5. Decreto e controle político

O decreto de intervenção especifica amplitude, prazo e condições de execução e, se couber, nomeia interventor. Em regra, é submetido à apreciação do Congresso Nacional em 24 horas; a Constituição prevê hipóteses em que essa apreciação é dispensada se bastar suspender a execução do ato impugnado.

EXEMPLO Intervenção para restaurar cumprimento de decisão pode ser calibrada apenas para suspender o ato, se suficiente.

BIZU 95+ A intervenção deve ser NECESSÁRIA e LIMITADA ao restabelecimento da normalidade.

PEGADINHA Imaginar que toda intervenção exige afastamento completo do governador.

6. Intervenção estadual em Município

O art. 35 também parte da regra de não intervenção. As hipóteses incluem falta de pagamento da dívida fundada por dois anos consecutivos (salvo força maior), ausência de prestação de contas, não aplicação dos mínimos constitucionais em educação/saúde e provimento do Tribunal de Justiça em representação específica.

EXEMPLO Município que deixa de prestar contas devidas pode preencher hipótese constitucional de intervenção estadual.

BIZU 95+ União não intervém diretamente em Município de Estado; a exceção constitucional envolve Município situado em Território Federal.

PEGADINHA Dizer que qualquer irregularidade administrativa municipal autoriza intervenção do Estado.



SISTEMA DE CRISES

Estado de defesa como contexto e estado de sítio como foco

7. Estado de defesa - art. 136

O Presidente, após ouvir Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, pode decretar estado de defesa em locais restritos e determinados para preservar/restabelecer ordem pública ou paz social diante de grave e iminente instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções. Dura no máximo 30 dias e pode ser prorrogado uma vez por igual período.

EXEMPLO Calamidade grave localizada pode justificar estado de defesa, sem que se alcance automaticamente todo o território nacional.

BIZU 95+ DEFESA = decreto presidencial primeiro; Congresso controla depois.

PEGADINHA Afirmar que estado de defesa exige autorização prévia do Congresso.

8. Controle do estado de defesa

Dentro de 24 horas, o Presidente submete o decreto e justificativa ao Congresso, que decide por maioria absoluta. O Congresso aprecia em até dez dias e permanece funcionando enquanto vigorar a medida. Rejeitado o decreto, o estado de defesa cessa imediatamente.

EXEMPLO Não basta ouvir os Conselhos; há controle político parlamentar expresso.

BIZU 95+ 24h para SUBMETER; maioria ABSOLUTA.

PEGADINHA Trocar maioria absoluta por simples ou transformar controle posterior em autorização prévia.

LIMITE CIRCUNSTANCIAL Durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio a Constituição não pode ser emendada. Isso é LIMITE CIRCUNSTANCIAL ao poder de reforma, não material.

Q01 CEBRASPE • PRF • Policial Rodoviário Federal • 2021

O poder constituinte derivado reformador de emendas não possui limites circunstanciais.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



ESTADO DE SÍTIO

Aqui o Congresso autoriza antes

9. Hipóteses do art. 137

O Presidente, após ouvir os dois Conselhos, SOLICITA autorização ao Congresso para decretar estado de sítio: (I) comoção grave de repercussão nacional ou fatos que comprovem ineficácia do estado de defesa; (II) declaração de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

EXEMPLO Crise local controlável não deve ser convertida automaticamente em estado de sítio.

BIZU 95+ SÍTIO = autorização PRÉVIA do Congresso.

PEGADINHA Confundir com estado de defesa, em que o decreto é submetido posteriormente.

10. Quórum e duração

O Congresso decide a autorização por maioria absoluta. No caso do art. 137, I, o sítio não pode durar mais de 30 dias, e cada prorrogação também não pode exceder 30 dias. No caso de guerra/agressão estrangeira, pode durar enquanto persistir a situação.

EXEMPLO Prorrogação do sítio por comoção nacional não pode ser feita por 90 dias de uma só vez.

BIZU 95+ 30 + prorrogações de até 30 no inciso I.

PEGADINHA Aplicar a limitação de 30 dias ao caso de guerra como regra absoluta.

11. Medidas do art. 139

No sítio fundado no art. 137, I, a Constituição lista medidas como permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a presos comuns, restrições a correspondência/comunicações e mídia, suspensão da liberdade de reunião, busca domiciliar, intervenção em empresas de serviços públicos e requisição de bens.

EXEMPLO A restrição à mídia é constitucionalmente possível no quadro específico do estado de sítio, dentro dos limites do art. 139.

BIZU 95+ Medidas excepcionais precisam estar dentro da moldura constitucional.

PEGADINHA Afirmar que liberdade de imprensa jamais pode sofrer restrição nem em estado de sítio.

Q02 BANCO CONSTITUCIONAL • Estado de Sítio

As restrições à liberdade de imprensa e de radiodifusão não são admitidas nem mesmo durante a vigência do estado de sítio.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



FISCALIZAÇÃO E FIM

Exceção constitucional também tem freios

12. Comissão parlamentar e responsabilidade

A Mesa do Congresso, ouvidos os líderes partidários, designa comissão de cinco membros para acompanhar e fiscalizar as medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. O controle não desaparece durante a crise.

EXEMPLO A existência de poderes excepcionais aumenta, e não reduz, a necessidade de fiscalização institucional.

BIZU 95+ COMISSÃO = 5 membros.

PEGADINHA Afirmar que fiscalização parlamentar só ocorre depois do fim da medida.

Q03 BANCO CONSTITUCIONAL • CF art. 140

Compete à Mesa do Congresso Nacional indicar comissão para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

13. Cessação dos efeitos

Cessado estado de defesa ou sítio, cessam seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por executores ou agentes. O Presidente deve relatar ao Congresso as medidas aplicadas e identificar os atingidos/restrições.

EXEMPLO Fim da situação excepcional não apaga eventual abuso praticado durante sua execução.

BIZU 95+ CESSOU A MEDIDA ≠ APAGOU RESPONSABILIDADE.

PEGADINHA Usar o fim do estado de sítio como anistia automática aos agentes.

Q04 BANCO CONSTITUCIONAL • CF art. 141

Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - ERRADO

A CF possui limites circunstanciais expressos ao poder de reforma: não se emenda a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.

QUESTÃO 02 - ERRADO

O art. 139 admite, no estado de sítio fundado no art. 137, I, restrições específicas à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, dentro da moldura constitucional.

QUESTÃO 03 - CERTO

O art. 140 prevê comissão de cinco membros designada pela Mesa do Congresso, ouvidos os líderes partidários, para fiscalizar as medidas.

QUESTÃO 04 - CERTO

O art. 141 determina cessação dos efeitos com o fim da medida, preservando responsabilidade por ilícitos praticados durante sua execução.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Intervenção é excepcional e depende do art. 34/35. Art. 36 varia entre solicitação, requisição e representação. Defesa: Presidente decreta e submete ao Congresso; 30 dias + uma prorrogação. Sítio: autorização prévia do Congresso por maioria absoluta; hipóteses do art. 137; medidas do art. 139. Em intervenção/defesa/sítio não há emenda constitucional. Cessação não apaga responsabilidade.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal consolidada, arts. 34 a 36, 60 §1º e 136 a 141; banco de questões constitucionais da Mentoria; CEBRASPE/PRF 2021. Texto constitucional conferido no Planalto em setembro de 2026.

DIA 21 • AULA 12 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.